PROYECTO DE LEY

Ley de propiedad comunitaria indígena

Reglamenta el art. 75 inc. 17 CN como ley especial del art. 18 del Código Civil y Comercial. Define la propiedad comunitaria indígena y organiza la titulación gratuita sobre la base del relevamiento, con metas anuales hasta 2030, convenios con las provincias y el caso Lhaka Honhat por convenio con Salta.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Desde 1994 la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas y dispone que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. El Código Civil y Comercial de la Nación remite a una ley especial para regular esa propiedad, que todavía no se dictó. Mientras tanto, muchas comunidades siguen esperando sus títulos. Según el Censo 2022 del INDEC, 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas. Este proyecto define la propiedad comunitaria indígena, sus titulares y sus caracteres constitucionales, y organiza la titulación sobre la base del relevamiento de la Ley N° 26.160: transferencia gratuita de tierras fiscales nacionales, convenios con las provincias para las tierras fiscales provinciales con respeto de su dominio, mediación y, en su caso, propuesta de expropiación por ley para las tierras privadas, y relocalización acordada y compensada de terceros ocupantes. Fija un programa de titulación con metas anuales públicas, armoniza la Ley N° 23.302 y encauza el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Lhaka Honhat por convenio con la Provincia de Salta. No modifica la ubicación institucional de la autoridad de aplicación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reglamenta el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y constituye la ley especial a la que remiten el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación y la norma transitoria primera del artículo 9° de la Ley N° 26.994.

ARTÍCULO 2°.- Propiedad comunitaria indígena. La propiedad comunitaria indígena es el derecho real que recae sobre los inmuebles rurales que una comunidad indígena ocupa en forma tradicional, actual y pública, y sobre las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano que el Estado le entregue, destinado a la preservación de su identidad cultural y de su forma de vida.

ARTÍCULO 3°.- Titulares. Son titulares de la propiedad comunitaria las comunidades indígenas cuya personería jurídica esté inscripta en el registro nacional o en el registro provincial competente. La inscripción es declarativa y no condiciona la preexistencia de la comunidad.

ARTÍCULO 4°.- Caracteres. La propiedad comunitaria indígena es inalienable, intransmisible e imprescriptible, y no es susceptible de gravámenes ni de embargos. No puede dividirse ni adjudicarse en forma individual.

ARTÍCULO 5°.- Administración. La comunidad administra su propiedad conforme a sus formas propias de organización y a sus costumbres. Puede asignar a sus miembros el uso de sectores determinados, sin que ello afecte la titularidad comunitaria.

Capítulo II – Titulación

ARTÍCULO 6°.- Base de la titulación. La titulación se realiza sobre la base del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Ley N° 26.160 y del acto que reconoce la ocupación de cada comunidad.

ARTÍCULO 7°.- Tierras fiscales nacionales. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a transferir en propiedad comunitaria, a título gratuito, las tierras fiscales nacionales que ocupen las comunidades indígenas, conforme al relevamiento.

ARTÍCULO 8°.- Tierras fiscales provinciales. La titulación de tierras fiscales provinciales se realiza por convenio entre el Estado nacional y cada provincia y por el acto provincial de transferencia que corresponda, respetando el dominio provincial.

ARTÍCULO 9°.- Tierras de dominio privado. Cuando las tierras relevadas sean de dominio privado, la autoridad de aplicación promueve una instancia de mediación entre la comunidad y los titulares. Si no se alcanza un acuerdo, puede proponer al Poder Ejecutivo nacional la remisión al Congreso de un proyecto de ley que declare la utilidad pública de esas tierras a los fines de su expropiación y entrega en propiedad comunitaria, conforme al régimen general de expropiaciones.

ARTÍCULO 10°.- Terceros ocupantes. Cuando la titulación requiera la relocalización de familias no indígenas que ocupen las tierras, esta se realiza en forma acordada, con compensación y provisión de tierras o mejoras equivalentes.

ARTÍCULO 11°.- Mensura, título e inscripción. La autoridad de aplicación realiza la mensura y otorga el título, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción a nombre de la comunidad, con la indicación de los caracteres del artículo 4°. La titulación es gratuita para la comunidad y está exenta de tasas y aranceles nacionales.

ARTÍCULO 12°.- Programa de titulación y metas. La autoridad de aplicación publica un programa de titulación con metas anuales por provincia y su grado de cumplimiento. La titulación de las comunidades relevadas debe completarse antes del 10 de diciembre de 2030.

Capítulo III – Armonización y casos especiales

ARTÍCULO 13°.- Adjudicaciones de la Ley N° 23.302. Incorpórase como último párrafo del artículo 7° de la Ley N° 23.302 el siguiente: «Las adjudicaciones previstas en este artículo se otorgan en propiedad comunitaria indígena, en los términos de la ley especial que reglamenta el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.»

ARTÍCULO 14°.- Títulos anteriores. Las comunidades que hubieran recibido títulos bajo otras formas jurídicas pueden solicitar su conversión en propiedad comunitaria indígena, sin costo.

ARTÍCULO 15°.- Caso Lhaka Honhat. La titulación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat se rige por el convenio entre el Estado nacional y la Provincia de Salta y por la ley provincial de transferencia y titulación. El Estado nacional cofinancia las obras de agua y la relocalización acordada dentro del cupo de obras de infraestructura.

ARTÍCULO 16°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302. La presente ley no modifica su naturaleza jurídica ni su ubicación institucional.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos de mensura y titulación del ejercicio de entrada en vigencia de esta ley se atienden con el programa presupuestario del relevamiento territorial y con la reasignación de créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio 2029, las leyes de presupuesto incluyen un programa específico de titulación hasta el cumplimiento de las metas del artículo 12.

ARTÍCULO 18°.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, a eximir de tributos locales la titulación y la inscripción de la propiedad comunitaria y a celebrar los convenios del artículo 8°.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app